

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE COTONOU

CABINET DU GREFFIER EN CHEF

CONVOCATION

AFFAIRE : COTO/2012/00883

Le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou invite **Monsieur Gilles Sixte FELIHO, demeurant et domicilié** au 60, Rue G. Eiffel 94000 [REDACTED] - FRANCE à se présenter au Palais de Justice de Cotonou, le **mardi 24 avril 2012 à 16 heures précises (Bureau du Juge du 4^{ème} Cabinet d'Instruction)** pour affaire le concernant.

Cotonou, le 20 mars 2012

P/ Le Greffier en Chef,



deau
Christophe Franklin CHEOU

RECEPISSE

AFFAIRE : COTO/2012/00883

Je soussigné-----
reconnais avoir reçu une convocation pour me présenter au Palais de Justice de Cotonou le **mardi 24 avril 2012 à 16 heures précises (Bureau du Juge du 4^{ème} Cabinet d'Instruction)** pour affaire me concernant.

Cotonou, le-----

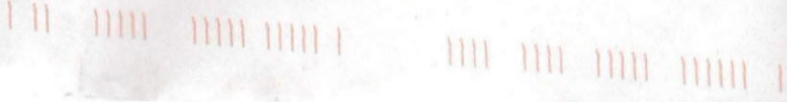
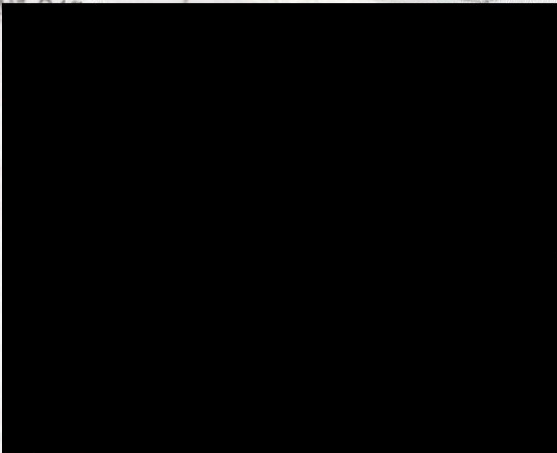
RECOMMANDE
AVEC AVIS DE RECEPTION
n° de l'envoi: 1A 063 490 4366 1



LONGJUMEAU
28 MARS 2012

REF. L1 ***
LONGJUMEAU
28 MARS 2012
AR
91345.0

4,38 EUR



Compte rendu de l'audience du 24 avril 2012 à 16 heures

Convocation en date du 20 mars 2012 devant le juge d'instruction du 4ème cabinet, adressée à M. Gilles FELIHO. Dossier COTO/2012/00883.

L'audience a commencé vers 17 heures 30 minutes.

Il a été annoncé qu'il s'agit d'une audience d'ouverture de testament.

Un document a été remis par l'héritière Lise-Line FELIHO épouse AINADOU. C'est un document intitulé « testament olographe », présenté en original, qui n'est pas sous pli, comportant 10 pages sur papier libre avec entête : « Jean Florentin V. FELIHO, Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier » avec adresse et contact téléphonique.

Le juge fait observer qu'il s'agit d'une lecture de testament et non de son ouverture.

Albin et Lise FELIHO déclarent que le testament avait été laissé en dépôt chez Maître Irène Adjagba Ichola et n'a été retiré que ce jour pour les besoins de la procédure.

Il a été alors procédé à la lecture.

- La première page comporte 25 lignes, avec en bas de page, la signature du de cujus
- La page 2 comporte 43 lignes et la signature du de cujus
- La page 3 comporte 19 lignes et la signature du de cujus
- La page 4 comporte 38 lignes et la signature du de cujus
- La page 5 comporte 33 lignes et la signature du de cujus
- La page 6 comporte 45 lignes et la signature du de cujus
- La page 7 comporte 36 lignes et la signature du de cujus
- La page 8 comporte 38 lignes et la signature du de cujus
- La page 9 comporte 46 lignes et la signature du de cujus
- La page 10 comporte 46 lignes et la signature du de cujus.

La lecture a été faite par le juge, aidé des héritiers Lise et Albin Feliho qui en avaient chacun une copie, de même que leur avocat, Me Fadé, substitué par Me Hughes Pognon.

Me Djogbénou a représenté Gilles Feliho empêché.

Après la lecture, le juge a demandé aux parties de formuler leurs observations.

Les héritiers Lise et Albin Feliho ont notamment déclaré que la répartition était déjà connue et a fait en grande partie, l'objet d'une donation-partage du vivant du de cujus.

Me Dogbénou a sollicité un renvoi pour les observations de Gilles Feliho.

Le juge a paraphé le testament.

Il l'a ensuite remis aux héritiers Lise et Albin Feliho pour retour au notaire. Me Djogbénou s'y est opposé en souhaitant qu'il soit conservé au greffe, d'autant plus que le dossier sera à nouveau évoqué. Après les débats, le juge a préféré le retourner au notaire et a demandé aux héritiers de faire en sorte qu'il soit tenu la disposition de Me Djogbénou pour les observations de son client.

Le dossier a été renvoyé alors au 8 mai 2012 à 17 heures.

Vous voudrez bien m'indiquer le sens des observations à présenter le cas échéant.

S'il était nécessaire de vous faire prendre connaissance du document, veuillez m'en aviser pour que je tente de l'obtenir.

Meilleures salutations.

Gilles FELIHO

[REDACTED]

Maître Joseph DJOGBENOU
Avocats à la cour
01BP 4452
Cotonou
Bénin

[REDACTED] le 5 mai 2012

Lettre recommandée avec accusé de réception
+ Transmission par courriel du 5 mai

[REDACTED]

Objet : dossier COTO/2012/00883
Gilles FELIHO c/ FELIHO et consorts
Audience du 8 mai 2012

Maître,

Je fais suite à votre courriel du 2 courant relatif au compte rendu du dossier en objet, et vous en remercie de nouveau.

En satisfaction à votre demande, j'ai le plaisir de vous faire tenir ci-après mes observations concernant l'original du testament olographe de feu mon père.

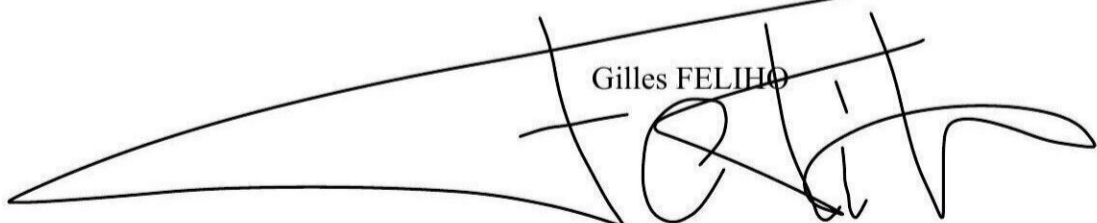
Comme vous le savez je n'ai pu y avoir accès à ce jour. Mes observations ne peuvent donc porter, à ce stade, ni sur son authenticité, ni sur sa validité, ni sur sa légalité. Elles s'articulent autour du comportement préjudiciable de mes cohéritiers par rapport à ce document dont ils semblent se servir au gré de leurs intérêts, rompant ainsi l'égalité qui devrait exister entre cohéritiers.

Il s'agit donc d'un document de 10 pages, y compris les annexes constituées des courriels échangés entre les cohéritiers, notamment sur une copie de testament qui nous avait été transmise, sans que je puisse dire s'il s'agit du même que celui évoqué dans le cadre de l'audience du 24 avril 2012.

Je vous en souhaite bonne réception, et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués.

Gilles FELIHO





Cadres réservés à La Poste

Niveau de garantie : R1 ☒ R2 ☐		
94225	CHARENTON LE PONT	AR PR 11H
29g		
CRBT	Prix 7,35EUR R1	Date de dépôt 05/05/12

Destinataire :

Me Joseph DJOGBENOU
Avocat à la cour
01BP4452
COTONOU
Pays (en français) : BENIN

Expéditeur :

Gilles FELIHO
60 rue G. EIFFEL
94000 CRETEIL.



RK 75 042 671 9 FR

Étiquette entière à détacher et à coller par le guichetier au recto de l'envoi Recommandé International

CARTE BANCAIRE EMV

Bonjour

A0000000422010

CB

LE 05/05/12 A 09:46:29

LA POSTE 940180 94

CHARENTON PONT

0994018

-----204825212-

CE39435BEF1FE0F9

fin --/--/--

003 000003 78 C @

NO AUTO: -----

MONTANT :

7,35EUR

DEBIT

MERCI

TICKET CLIENT

A CONSERVER

Merci, au revoir.

De: ALBIN [REDACTED]
Envoyé: jeudi 10 février 2011 14:01
À: 'nina feliho'; 'floren91160 lin'; 'Gilles Feliho'; 'Lise AÏNADOU'
Objet: RE: Mise au Point

Bonjour Nina,

Je viens de te lire et m'empresse de réagir.

1/ J'apprécie le ton apaisé et très conciliant de ton message et t'en remercie

2/ Je vois que chacun des cinq enfants de PAPA est en copie et m'en réjouis

Sur ce, je voudrais qu'avant tout propos nous nous accordions sur quelques principes pour l'intérêt de notre famille et sa cohésion, c'est bien possible et j'y crois :

- La participation effective de tout un chacun sur ce forum (nul ne sera de trop, vu les difficultés que j'entrevois déjà)
- La garantie du secret de délibération (pendant et après nos échanges)

Je me rends à Paris le 01er mars pour rentrer le 08. Je viendrai avec tout ce que tu as demandé au niveau des photos et autres ainsi qu'avec le dernier testament manuscrit que détient maman. J'avais demandé à lise de vous le scanner, je ne crois pas qu'elle l'ait fait ; je ne l'ai pas encore vu dans la journée et connaissant son emploi du temps, elle pourrait ne pas l'avoir fait. Mais vous le recevrez avant mon arrivée. Cela vous permettra de le lire, de vous l'internaliser de manière à ce que des propositions utiles puissent être proposées par chacun de nous.

Il est donc important à mon humble avis que rien d'officiel ne soit entrepris par l'un d'entre nous pour la succession sans un minimum d'entente sur la conduite à tenir.

N'hésitez donc pas à me demander ce dont vous avez besoin

Cordialement

Albin FELIHO

Président Directeur Général

Membre de

Evénemenciel SA

O1 BP 22 RP COTONOU

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Email [REDACTED]

Site web [REDACTED]

----- Message original -----

Sujet: succession

Date : Thu, 10 Feb 2011 20:04:42 +0000 (GMT)

De : floren91160 lin

Pour : gilles FELIHO lise ainadou

nina feliho

Bonjour Nina,

Bonjour Albin, Gilles, Lise

J'accuse réception de ton mail (Nina), et suis heureux enfin de ne plus être le seul à envoyer des mails à tout le (...)

Ce que je sais, Albin, Lise et Maman, ont essayé de joindre tous les notaires du Bénin, et il semblerait, qu'aucun notaire ne soit en possession du testament de Papa.

Nina tu m'as adresse un testament, je ne sais s'il est valable.

J'ai un nouveau testament, manuscrit, je ne sais non plus ce dernier est valable, c'est Lise que me l'a transmis.

Conclusion, j'ai été voir un notaire ce jour qui m'a dit ceci :

- 1- En France le testament de Papa est valide
- 2- Il faut nous désignons un notaire au Bénin, car Papa est résident Béninois
- 3- Il faut que nous désignons un notaire en France pour valider en droit Français les donnés du testament
- 4- En France, un testament n'est pas contestable, les juges en règle générale respectent les volontés du défunt.
- 5- Aucun des enfants ne peut refuser les legs d'on t'il a fait l'objet.

J'ai eu Maman ce jour après mon passage chez le notaire.

Je lui ai rendu compte, elle a promis prendre un notaire dès que possible au Bénin.

Nous devons donc attendre son courrier, sachant qu'au Bénin il y a des élections et que tous sont en campagne.

Mon contact à l'OFFICE NOTARIAL DE LONGJUMEAU est Madame Auréliane CAMPIGLIA

Je propose qu'elle soit la correspondante du notaire Béninois en France.

Je demande donc à Lise ou Albin de communiquer ces coordonnées au notaire qui sera désigné au Bénin.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information ou proposition.

J'espère que nous aurons mis le train sur les rails, et que nous serons tous patients jusqu'à son arrivée à bon port.

Fraternellement

Florentin FELIHO
Collaborateur Comptable
[REDACTED]

----- Message original -----

Sujet: Questions au pluriel...

Date : Thu, 10 Feb 2011 21:36:02 +0000 (GMT)

De : nina feliho [REDACTED]

Pour : floren91160 lin [REDACTED] albin feliho [REDACTED] Gilles

Feliho [REDACTED] Lise AINADOU [REDACTED]

Bonsoir,

Florentin m'a transmis ce qui semble être un testament manuscrit de Papa.

Je voudrais savoir :

1/ D'où provient t'il, compte tenu du fait que Florentin me dit depuis le début que "Cotonou" n'a pas de testament de Papa

2/ Pourquoi Lise, qui selon les ordres d'Albin devait "nous" le transmettre n'a trouvé que Florentin dans son listing destinataire

3/Sur quelles bases communiquer un document tronqué, aussi judicieux en trouviez-vous la césure ainsi arbitrairement décidée

Pour me permettre de garder un minimum l'esprit serein, j'apprécierai de la part de tous, une certaine promptitude à tarrir mon imagination.

Cordialement.. toujours..

Nina FELIHO

----- Message original -----

Sujet: Re : Questions au pluriel...

Date : Fri, 11 Feb 2011 06:47:04 +0000 (GMT)

De : floren91160 lin [REDACTED]

Pour : nina feliho [REDACTED] albin feliho [REDACTED] Gilles Feliho

[REDACTED] Lise AINADOU [REDACTED]

Bonjour Nina,

Sauf erreur, de ma part, le testament a été trouvé dans les affaires de papa.

Il faut dire que j'ai beaucoup correspondu avec Lise, et comme elle me répondait, cela peut expliquer le fait que je sois le seul à l'avoir reçu.

----- Message original -----

Sujet: Re : Questions au pluriel...

Date : Fri, 11 Feb 2011 06:47:04 +0000 (GMT)

De : floren91160 lin

Pour : nina feliho

albin feliho

Gilles Feliho

Lise AINADOU

Bonjour Nina,

Sauf erreur, de ma part, le testament a été trouvé dans les affaires de papa.

Il faut dire que j'ai beaucoup correspondu avec Lise, et comme elle me répondait, cela peut expliquer le fait que je sois le seul à l'avoir reçu.

Le plus important aujourd'hui est que le testament a été trouvé, que la procédure est à présent comprise, et qu'il faudra l'appliquer.

Je peux comprendre ta colère, mais je t'en supplie, il faut raison gardé, le train est à présent sur les rails. Il faut que le conducteur (le notaire qui va être désigné) démarre la locomotive et nous conduise à bon port, j'espère le plus vite possible pour apaiser la tension qui ne cesse de monter.

Je vous souhaite une bonne journée et surtout de la patience.

Florentin FELIHO

Collaborateur Comptable

----- Message original -----

Sujet: Re : Re : Questions au pluriel...

Date : Fri, 11 Feb 2011 07:37:04 +0000 (GMT)

De : nina feliho [REDACTED]

Pour : floren91160 lin [REDACTED]

albin feliho [REDACTED]

Gilles

Feliho [REDACTED] Lise AINADOU [REDACTED]

Bonjour Florentin,

Là où tu te trompes, c'est que le plus important n'est pas que le testament ait été retrouvé, mais que les conditions dans lesquelles il l'ait été soit suffisamment claire pour la solvabilité dudit document.

Papa disait souvent "la confiance n'exclut pas controle"...

De mon côté, je n'ai aucune confiance a priori sur l'un ou l'autre membre de cette famille.

Je me suis déjà suffisamment plainte de ce genre de comportement, pour qu'aujourd'hui on continue à se foutre aussi ouvertement de ma gueule et qu'on me demande me calmer.

Pour moi, qu'un accroc à une sois disante volonté d'apaisement, je le prends comme une nouvelle tentative de manipulation, jusqu'à preuve du contraire.

Et pour finir Florentin, raison gardée ne veut pas dire tout laisser faire tout accepter. Si tu ne veux pas endosser le rôle de porte parole ou d'intermédiaire, ce que je peux comprendre, alors évite, lors d'une lettre ouverte à l'ensemble de la famille de répondre à une question qui ne t'es posée, ou de répondre à la place de.. Sinon, cela suppose que si tu réponds aujourd'hui tu ne pourras pas m'opposer un silence quand je voudrais m'adresser à X ou Y et que je t'interrogerais.. Heu je sais pas si c'est aussi clair que je le souhaite mais te le traduirais au tel plus tard lol.

Bonne journée

Nina Feliho
[REDACTED]

pour avis, amendement, appréciation de votre part.
l'intéressé souhaite une réaction de papa au plus tard pour la mi novembre; aussi, si vous pouviez réagir avt ce délai ce serait une excellente chose.

bonne journée à tous et à bientôt.

fraternellement

lise

----- Message original -----

Sujet: Merci

Date : Fri, 11 Feb 2011 22:03:09 +0000 (GMT)

De : AZANKPO Sidonie [REDACTED]

Pour : [REDACTED]

Cher Gilles,

Il n'est jamais trop tard pour bien faire dit-on. Tu m'as enfin fait signe, je te remercie. de tâtonnement en tâtonnement, j'ai fini par savoir qu'il faut que je m'adresse à un notaire pour régler mon problème de succession. Ce que je fais. dès que le notaire me donnera son accord, je vais le faire connaître à chacun. Et les procédures vont démarrer je crois.

J'ai fait envoyer le testament à chacun. Je souhaite que nous puissions le discuter ensemble entre frères et soeurs; dialoguons, par la grâce de Dieu nous y arriverons.

Affections

H.B. Feliho

----- Message original -----

Sujet: excuse

Date : Tue, 8 Feb 2011 17:43:00 +0000 (GMT)

De : AZANKPO Sidonie [REDACTED]

Pour : [REDACTED]

Cher Gilles,

J'ai appris par Nina que tu menaces de nous attirer devant la justice. Je t'en supplis. ne tentes pas de poser un acte aussi grave. Fais-moi la liste de tout ce que tu veux prendre. je pense qu'il n'y a aura aucun problème que tu prennes possession de ce que tu veux . un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès dit-on.

Je te remercie pour ta compréhension.

Affectueusement

Honorine B. Feliho

----- Message original -----

Sujet: au cas où..

Date : Fri, 18 Feb 2011 07:47:08 +0000 (GMT)

De : nina feliho [REDACTED]

Pour : floren91160 lin [REDACTED] albin feliho [REDACTED] Gilles
Feliho [REDACTED] Lise AINADOU [REDACTED]

Je n'aurais pas dû être surprise de voir mon dernier mail rester sans réponse, cela fait 30 ans environs que dans cette famille, tout le monde parle d'échange, de communication (et d'amour!!), sans jamais concrétiser autre chose que du vent. Pour exemple, les propos d'Albin sur " La participation effective de tout un chacun sur ce forum (nul ne sera de trop, vu les difficultés que j'entrevois déjà)" ;;

ou la réponse que seul Florentin à donné à mes questionnements concernant le testament, réponse non pas incomplète mais juste à coté de la plaque..

Après toutes ces années, toutes ces discussions, toutes ces explications laissant mes efforts participatifs à une relation de famille sinon idyllique du moins agréable totalement vains, vous continuer aujourd'hui à faire la sourde oreille à mon encontre, me garder à l'écart et me mésestimer jusqu'à l'humiliation...

Comment ne pas comprendre cette frustration extrême ressentie par Gilles? Et malgré ses dires, je reste persuadée que le sort que vous me réservez est bien pire.

Albin ne sera pas surpris du ton apaisé inexistant de ce mail, car la confiance se travaille et de votre côté, je pense que l'éloignement vous persuade de votre force et de votre bon droit.

Gagner du temps dans le silence ne peut que participer au travail de l'immagination chez certain, et nourrir certaines aigreurs (justifiées ou non, tues ou sues), qui pourraient faire beaucoup de mal, essentiellement à ceux qui ont des choses à perdre.

Je l'ai dit et répété, je ne défends que mes intérêts, mais n'ayant pas grand chose à perdre, et aucun héritage à transmettre n'ayant pas d'attache sur terre et Née ne me survivra pas a priori (et en France elle doit pas pouvoir être mon héritière), je suis aussi prête à appliquer la fameuse politique de la terre brûlée...

Bref, penser à faire copie pour votre mère sur place, car elle ne m'a pas communiqué l'adresse mail par laquelle elle communique avec Gilles. Je vois que maintenant qu'elle n'a plus besoin d'intermédiaire je n'ai plus de nouvelles, enfin si on peut dire que 3 appels en 2 ans c'est avoir des nouvelles...

Votre soeur, Nina FELIHO

----- Message original -----

Sujet: Re : Re : Questions au pluriel...

Date : Fri, 11 Feb 2011 07:37:04 +0000 (GMT)

De : nina feliho [REDACTED]

Pour : floren91160 lin [REDACTED] albin feliho [REDACTED] Gilles
Feliho [REDACTED] Lise AINADOU [REDACTED]

Bonjour Florentin,